

FAX-ID: 16916173

Empfänger: +493090148790

Sendezeitpunkt: 12:44 25.06.2026

Gesendete Seiten: 63

Übertragung: OK

Auszug der ersten FAX-Seite:

(1/2)

Dr. Artiom A. Kovnatsky, Dahlmannstraße 17, 10629 Berlin – Kläger und Antragsteller

An das Verwaltungsgericht Berlin

Kirchstraße 7, 10557 Berlin

Berlin, den 25.06.2026 – vorab per Telefax

Klage und Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung (§ 123 VwGO)

des Herrn Dr. Artiom Kovnatsky, Dahlmannstraße 17, 10629 Berlin – Kläger und Antragsteller –
gegen

die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Auswärtige Amt, Werderscher Markt 1, 10117
Berlin – Beklagte und Antragsgegnerin –

wegen: Informationszugang nach dem IFG (**Vorgang** 759bc4c4-387d-49e7-9e16-9a2b56c9da0e
[kurz: 759bc4c4] / GZ R20-511.03 IFG 123-2026); Untätigkeit; Sicherung von Beweismitteln
(Metadaten).

A. Anträge

Im Wege der einstweiligen Anordnung (§ 123 VwGO) beantrage ich:

1. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, es bis zum rechtskräftigen Abschluss des
Hauptsacheverfahrens zu unterlassen, sämtliche den Vorgang 759bc4c4 betreffenden Daten und
Metadaten – insbesondere die als „privileged“ geführten Anhänge sowie alle Zugriffs-,
Bearbeitungs- und Statusänderungsprotokolle des Systems FACIL – zu löschen, zu verändern, zu
überschreiben oder umzuklassifizieren (Sicherung des Status quo).
2. Der Antragsgegnerin wird aufgegeben, die vollständige und unveränderte Sicherung dieser Daten
und Metadaten gegenüber dem Gericht binnen einer vom Gericht zu bestimmenden kurzen Frist
schriftlich zu bestätigen.

In der Hauptsache beantrage ich:

3. Die Beklagte wird verurteilt, über die Punkte 1.1, 1.2, 1.4 und 1.5 meines Antrags vom 19.04.2026
sowie über meinen Widerspruch vom 08.06.2026 zu entscheiden und mir Zugang zu den als nicht
geheim eingestuften Unterlagen und Metadaten zum Vorgang 759bc4c4 zu gewähren (§ 1 Abs. 1
IFG).
4. Hilfsweise wird festgestellt, dass die Untätigkeit der Beklagten rechtswidrig ist.

B. Zulässigkeit – Überwindung der Sperrfrist (§ 75 VwGO)

Die Klage ist ausnahmsweise vor Ablauf der Drei-Monats-Frist zulässig, da zwingende Gründe im
Sinne des § 75 Satz 2 VwGO vorliegen:

- (1) Beweismittelgefährdung (Metadaten): Die für den Nachweis eines möglichen Dienstvergehens
bzw. einer Straftat entscheidenden Metadaten (Zugriffs- und Statusprotokolle in FACIL) befinden
sich ausschließlich in der Sphäre der Beklagten. Der Antragsteller hat diese Metadaten – anders als
die inhaltlichen Dokumente – nicht sichern können. Die Beklagte hat in ihrer eigenen internen
Weiterleitung eine Anweisung dokumentiert, Anlagen zu löschen, und teilt mit, Vorgänge würden
„ungelesen geschlossen“. Es besteht daher die konkrete Gefahr, dass diese Metadaten im Wege
„routinemäßiger“ Löschung unwiederbringlich vernichtet werden. Ohne sofortige Sicherung droht
der endgültige Verlust des Beweismittels (Beweisvereitelung; vgl. § 274 StGB).
- (2) Andauernde Grundrechtsverletzung: Der Vorgang ist seit dem 22.09.2025 (rund elf Monate)
ohne Sachentscheidung. Es geht um eine fortdauernde Menschenrechtsgefährdung sowie um den
Kern der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) im besonderen Kontext eines Nachkommen eines
Shoah-Überlebenden, dem die Bundesrepublik Wiedergutmachung geleistet hat. Ein weiteres
Zuwarten über drei Monate ist unzumutbar.
- (3) Effektiver Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG): Würde der Antragsteller auf den Ablauf der
Sperrfrist verwiesen, während die entscheidenden Metadaten zwischenzeitlich gelöscht werden, liefe
sein Recht auf effektiven Rechtsschutz leer.
- (4) Schwere des Eingriffs / Systemversagen: Der Kläger ist deutscher und israelischer Staatsbürger.